



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

Oggetto: **ANNULLAMENTO E CONTESTUALE RIADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 1570 DEL 04.08.2026 - ASSUNZIONE N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO - AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE, CATEGORIA D - PROFILO TECNICO BIOLOGO.**

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 1998 della Regione Autonoma della Sardegna rubricata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della regione", come modificata e integrata dalla L.R. n. 17/2021 del 22/11/2021;

VISTI la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n.1146 del 08/07/2025, relativa alla individuazione delle sostituzioni del Direttore Generale e dei Dirigenti dei servizi di ARPAS in caso di assenza;

VISTA la Determinazione n. 67/2025 del 24/01/2025 relativa al recepimento e all'applicazione dell'accordo per l'inquadramento del personale non dirigente nel CCRL Regione Sardegna;

VISTA la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori di Bilancio;

VISTA la Deliberazione n. 39/63 del 22/07/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1100 del 9.6.2026, concernente l'Approvazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

rendiconto di gestione esercizio 2025, relativi allegati e piano degli indicatori 2025", ai sensi della L.R. n. 14/1995;

VISTA

la Determinazione della Direttrice Generale n. 627 del 13.04.2026 avente ad oggetto "Aggiornamento della Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028 – la consistenza delle risorse umane, i fabbisogni di personale e la loro programmazione" - sottoposta al controllo preventivo di legittimità e di merito dell'Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 L.R. 15 maggio 1995, n. 14, che ha rilasciato il relativo nulla osta con nota prot. n. 2559 del 28/04/2026;

VISTI

- la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., concernente la disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- la D.G.R. n. 35/2 del 14 giugno 2016 "Definizione delle tabelle di equiparazione delle categorie e dei livelli retributivi. Art. 38-bis, comma 4, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31.";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare:

- l'art. 21-octies, comma 1, ai sensi del quale è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;
- l'art. 21-nonies, comma 1, ai sensi del quale il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge, restando ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo;

- VISTA** la Determinazione n. 1570 del 04/08/2026 del 04/08/2026, avente ad oggetto "Assunzione n. 1 unità di personale con cessione del contratto di lavoro – avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, categoria D – profilo tecnico Biologo", con la quale è stata disposta l'assunzione, tramite cessione del contratto ai sensi dell'art. 38-bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, della dott.ssa Dionigia Meloni, con inquadramento nella categoria D – primo livello retributivo del CCRL Regione Sardegna, sede di lavoro Sassari presso il Laboratorio di Sassari, con decorrenza 01/09/2026;
- CONSIDERATO** che l'adozione di un provvedimento da parte di un organo diverso da quello competente, nell'ambito della medesima amministrazione e della medesima sfera di attribuzioni, integra il vizio di incompetenza relativa, come tale riconducibile all'art. 21-octies, comma 1, della L. 241/1990 e produttivo della mera annullabilità dell'atto, e non del difetto assoluto di attribuzione di cui all'art. 21-septies della medesima legge;
- RITENUTO** che sussistano ragioni di interesse pubblico concrete ed attuali all'annullamento d'ufficio, consistenti nell'esigenza di garantire la corretta imputazione degli atti agli organi titolari della relativa competenza, di assicurare la certezza e la stabilità del costituendo rapporto di lavoro e della relativa decorrenza giuridica ed economica, nonché di prevenire il rischio di contenzioso e di contestazioni sulla validità degli atti conseguenti, ivi compresi quelli di natura contrattuale e contabile;
- DATO ATTO** che il presente provvedimento interviene entro un termine ragionevole ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 1, della L. 241/1990, a distanza di pochi giorni dall'adozione dell'atto e comunque anteriormente alla data di decorrenza degli effetti dell'assunzione, fissata al 01/09/2026;
- TENUTO CONTO** degli interessi della destinataria del provvedimento annullato e dell'affidamento nella stessa ingenerato, nonché dell'assenza di controinteressati;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

RITENUTO

conseguentemente di provvedere, con il presente atto e con efficacia immediata, alla riadozione del medesimo contenuto dispositivo da parte dell'organo competente, così da assicurare la piena conservazione degli effetti sostanziali già programmati e l'invarianza della decorrenza dell'assunzione;

DATO ATTO

che restano integralmente confermati i presupposti sostanziali e istruttori richiamati nella Determinazione n. 1570 del 04/08/2026 e in particolare:

- la Determinazione della Direttrice Generale n. 1788/2025 del 09/10/2025, di approvazione dell'avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, Categoria D – profilo tecnico Biologo, ai sensi degli artt. 38-bis e 39 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- la Determinazione n. 295 del 18.02.2026, di approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito della procedura;
- l'accettazione della proposta di assunzione da parte della dott.ssa Dionigia Meloni;
- la Determinazione della Direttrice Generale n. 627 del 13.04.2026 di aggiornamento della Sezione 3.3 del PIAO 2026-2028, munita di nulla osta dell'Assessorato regionale competente in materia di personale ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14, giusta nota prot. n. 2559 del 28/04/2026;
- la copertura finanziaria della relativa spesa sul bilancio di previsione pluriennale 2026-2028, approvato con Determinazione n. 291 del 18/02/2026 e munito di nulla osta della Giunta Regionale con Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026;

DETERMINA

- di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi degli artt. 21-octies, comma 1, e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Determinazione n. 1570 del 04/08/2026 del 04/08/2026, avente ad oggetto "Assunzione n. 1 unità di personale con cessione



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

del contratto di lavoro – avviso di mobilità volontaria mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse, categoria D – profilo tecnico Biologo", per vizio di incompetenza relativa;

- di dare atto che l'annullamento di cui al punto 2 opera con efficacia ex tunc;
- di riadottare, con il presente provvedimento e nell'esercizio della competenza propria dello scrivente, il medesimo contenuto dispositivo e, per l'effetto, di assumere, tramite cessione di contratto ai sensi dell'art. 38-bis della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, la dott.ssa Dionigia Meloni, con inquadramento nella categoria D – primo livello retributivo del CCRL Regione Sardegna, con sede di lavoro in Sassari presso il Laboratorio di Sassari, con decorrenza 01/09/2026;
- di dare mandato al Servizio Risorse Umane di porre in essere tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la stipula del contratto individuale di lavoro, nonché di comunicare il presente provvedimento all'interessata e all'amministrazione cedente;

Siglato da :

ROBERTO PIREDDU



Firmato digitalmente da
LIVIO SANNA
12/08/2026 10:03:30